

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, DIAGNÓSTICO E TERAPIAS

PROASA: nº 12473

Por este Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços terapêuticos e na melhor forma constituídos em direito, as partes a seguir qualificadas e representadas, de um lado: o **PROASA – PROGRAMA ADVENTISTA DE SAÚDE**, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, organizado como associação civil, operadora de programa de assistência à saúde pelo sistema patrocinado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.752.923/0001-25 e registrada na **AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS** sob nº 31.052-2, com sede localizada na SGAS, Quadra 611, Conjunto D - parte A, na Av. L3, Asa Sul, em Brasília, DF, CEP 70.200-710, doravante neste instrumento denominada simplesmente por **OPERADORA**, neste ato representada por seus procuradores, Sr. **THIAGO DE SOUZA VILAS BOAS**, CI/RG nº 33.973.072-9 SSP/SP e CPF/MF nº 358.278.418-54, e seu procurador, Sr. **CRISTIAN DENIS DA SILVA**, CI/RG nº 30861625X SSP/SP e CPF/MF nº 287.004.618-90, de outro lado **M. ALICE COUTINHO CHAVES** também conhecido como **CORPO TERAPIAS E FISIOTERAPIA**, pessoa jurídica de direito privado, sociedade civil com fins lucrativos, inscrito no CNPJ/MF sob nº 21.161.197-0001-83-06 e registrado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, instituído pela Portaria MS/SAS nº 376/2000 e normatizado pela Portaria MS/SAS nº 511/2000, nº 7863004, com sede social localizada na Avenida Alcindo Cacela, nº 2110, Bairro: Nazaré, Cidade: Belém/PA, CEP: 66.040-020, sob neste ato representado por **MARIA ALICE COUTINHO CHAVES**, CI/RG nº 1649394 SEGUP/PA e CPF/MF nº 298.521.022-49, CARGO: **ADMINISTRADORA-PROPRIETÁRIA** doravante neste instrumento denominado simplesmente por **CONTRATADA**, ajustadas as seguintes cláusulas e condições contratuais, nos termos da Lei Federal 9.656/1998, com suas posteriores alterações e regulamentações expedidas pela Agência Nacional de Saúde – ANS firmam o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, DIAGNÓSTICO e TERAPIAS mediante as cláusulas e condições que seguem:

1 DO OBJETO, NATUREZA DO CONTRATOS E SERVICOS CONTRATADOS

1.1 A CONTRATADA se compromete a prestar aos beneficiários da OPERADORA serviços de assistência médica, de auxílio ao diagnóstico e terapias, compatíveis com as suas instalações, especialidades credenciadas e disponibilidades técnico-profissionais, nos termos do que rege a Lei 9656/98 e sua regulamentação, na forma e nas condições estipuladas neste contrato, e nos Anexos I, II, III, III.A, III.B e IV, que, devidamente datados, assinados e rubricados, fazem parte integrante deste instrumento.

Anexo I – Especialidades, regime de atendimento e serviços contratados conforme Tabela de Terminologia Unificada em Saúde Suplementar – TUSS e Procedimentos que Necessitam de Autorização Prévia.

Anexo II – Critérios de Remuneração.

Anexo III – Orientações sobre autorizações de guias seriadas – Fonoaudiologia.

Anexo III.A – Orientações sobre autorizações de guias seriadas – Psicologia.

Anexo III.B – Orientações sobre autorizações de guias seriadas – Terapia Ocupacional.

Anexo III.C – Orientações sobre autorizações de guias seriadas – Nutrição.

Anexo IV – Protocolo de Fisioterapia.

Anexo V – Glosas Permitidas.

1.2 É permitida a inclusão ou exclusão de procedimentos durante a vigência deste contrato mediante a emissão de novos ANEXOS ou alteração dos ANEXOS anteriores, mediante termo aditivo, a partir de sua vigência.

1.3 É vedada a exigência de prestação pecuniária por parte da CONTRATADA ou de seu corpo clínico aos beneficiários da OPERADORA, por qualquer meio de pagamento, referente aos procedimentos CONTRATADOS, glosados ou não autorizados; excetuado os casos previstos na regulamentação da saúde suplementar de mecanismos de regulação financeira, bem como exigir garantia do beneficiário da OPERADORA, em qualquer situação, caução, pagamento, depósito de qualquer natureza, nota promissória ou quaisquer outros títulos de crédito.

2 VALORES DOS SERVICOS CONTRATADOS

2.1 As partes estabelecem e concordam que a OPERADORA remunerará os serviços da CONTRATADA, calculados pelo preço vigente no mês da prestação dos serviços, baseado na tabela constante no Anexo II.

3 CRITÉRIOS, FORMA E PERIODICIDADE DOS REAJUSTES

3.1 O reajuste nos valores pactuados para os serviços contratados deverão ser negociados anualmente, considerando a data de aniversário deste contrato, mediante livre negociação por iniciativa de qualquer das partes, durante um período de 90 (noventa) dias corridos, improrrogáveis, contados a partir de 1º. (primeiro) de janeiro de cada ano, sendo vedado o reajuste sobre período retroativo.

3.2 Caso não haja acordo entre as partes será aplicado o índice de reajuste definido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, com exceção de órteses, próteses, materiais e medicamentos que sejam faturados separados dos serviços.

3.3 Ao índice de reajuste definido nos termos do item 3.1 ou 3.2, será aplicado um Fator de Qualidade quando definido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

4 PRAZOS E PROCEDIMENTOS PARA FATURAMENTO E PAGAMENTO

4.1 A CONTRATADA disporá do prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da data da ocorrência do fato gerador, para realizar a cobrança dos valores devidos pela prestação dos serviços.

4.2 A OPERADORA efetuará o pagamento da remuneração à CONTRATADA na forma prevista no Anexo II.

4.3 Os pagamentos serão realizados no dia 15 de cada mês ou no primeiro dia útil após esta data, considerando as faturas de contas médicas protocoladas na sede da CONTRATANTE até o dia 15 do mês antecedente.

4.4 Após a conclusão da análise do faturamento e/ou possíveis recursos de glosas, recebidos pela OPERADORA, a mesma indicará em seu Portal os valores liberados para pagamento, sendo detalhado os valores glosados, se houver, e os impostos a serem retidos, se houver. Assim, a CONTRATADA deverá anexar a nota fiscal no Portal, denominado Autorizador Web (<https://producao-mv.proasa.org.br/mvautorizadorguias/>) no menu “Extrato de Pagamento”. O prazo para o anexo da Nota Fiscal é até o dia 12 de cada mês, sendo o pagamento desta nota

programado para o dia 15 do mês em que foi anexo, respeitado os ditames da parágrafo 4.3 do contrato vigente. Caso a Nota Fiscal não seja anexada até o dia 12, o pagamento ficará pendente até a postagem da mesma, limitado a um período máximo de 60 dias, que findado, o faturamento e/ou recursos de glosas será considerado quitado por ambas as partes. Caso a Nota Fiscal seja anexada após o dia 12, o pagamento será realizado no dia 15 da próxima competência. Para maiores informações, entrar em contato com o Setor Financeiro pelo telefone: (61) 3701-1800 opção 2 (Prestador), seguida da opção 4 (Financeiro) ou e-mail: fiscal@proasa.org.br.

4.5 No caso de atraso no pagamento das notas fiscais de serviços/faturas, os valores serão acrescidos de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, não capitalizados.

4.6 As guias da fatura de prestação dos serviços realizados deverão ser remetidas antecipadamente para a OPERADORA obedecendo ao padrão TISS – Troca de Informação de Saúde Suplementar, por um dos seguintes métodos: Web Service da OPERADORA; Sistema Eletrônico de Envio de Mensagens no formato XML; pela plataforma on-line, denominado “Autorizador Web” disponível no endereço eletrônico da OPERADORA.

4.7 O envio da fatura nos termos do item antecedente não desobriga a CONTRATADA do envio da documentação física, que consiste em: Guias de Atendimento assinadas por médico e paciente; Nota Fiscal e outros documentos com discriminações que justifiquem os débitos indicados por serviços prestados a cada beneficiário da OPERADORA, tais como: medicamentos, materiais, diárias e taxas, exames de diagnose, terapias, pedidos médicos, relatórios, registro de uso de sala, etc.

4.8 No caso de internação prolongada deverão ser encaminhadas para faturamento à OPERADORA as contas parciais individualizadas, na data normal estabelecida nesta cláusula, acompanhadas da documentação parcial apropriada.

4.9 A OPERADORA não se responsabilizará pela remuneração de qualquer serviço prestado a pessoas que não tenham sido devidamente identificadas pela CONTRATADA como sendo seus beneficiários, mediante apresentação da Carteira de Identificação expedida pela OPERADORA, válida e vigente, e do Documento Pessoal de Identificação.

5 DAS GLOSAS

5.1 A OPERADORA poderá realizar glosas nas faturas conferidas, indicando-as conforme padrão TISS, Tabela de domínio TISS 38 - Terminologia de mensagens – disponibilizado via serviço de “Web Service”, ou acessível pela à CONTRATADA por meio do aplicativo da OPERADORA denominado “Autorizador Web”, disponível no endereço eletrônico da OPERADORA, acompanhadas de seus motivos.

5.2 As glosas poderão ser objeto de recurso por parte da CONTRATADA, exceto quando a análise tenha ocorrido IN LOCO, via padrão TISS, no prazo máximo de 30 dias contados da data da sua comunicação, ou da data do pagamento, o que ocorrer primeiro, com as devidas justificativas, para análise pela auditoria médica da OPERADORA. No silêncio ou inércia da CONTRATADA até o fim do prazo para recurso, as glosas serão consideradas definitivas, com rasa, total e plena quitação de toda e qualquer diferença.

5.3 A partir da data do protocolo formal do recurso da CONTRATADA a OPERADORA terá igualmente o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar de forma conclusiva e terminativa por escrito à CONTRATADA o resultado da análise realizada, providenciando os devidos acertos neste prazo, se for o caso. Desta decisão não cabe novo recurso.

5.4 O exercício da atividade de auditoria encontra-se amparada pela Resolução no. 1.614/2001 editada pelo Conselho Federal de Medicina e Resolução no. 266/2001 editada pelo Conselho Federal de Enfermagem.

6 ATOS, EVENTOS E PROCEDIMENTOS ASSISTENCIAIS QUE NECESSITAM DE AUTORIZAÇÃO DA OPERADORA

6.1 A CONTRATADA deverá inserir no “Autorizador Web” (www.proasa.org.br) ou “Web Service” todas as Consultas (Ambulatorial, Emergência e Pronto Socorro); Procedimentos; Exames e Cirurgias conforme padrão TISS.

6.2 As solicitações serão submetidas à análise da OPERADORA, fundamentada conforme padrão TISS, podendo resultar em deferimento ou indeferimento.

6.3 O status da análise poderá ser consultado a qualquer momento pela CONTRATADA em qualquer dos métodos escolhidos para autorização (“Web Service” ou o aplicativo “Autorizador Web”).

6.4 As solicitações realizadas fora dos seguintes horários: (De segunda-feira a quinta-feira das 8h às 17:15hs; sexta-feira das 8h às 12h e feriados), serão analisadas no primeiro dia útil após a inclusão no sistema. Portanto, devem ser solicitadas através do “Autorizador Web” e caso necessário, entrar em contato pelos telefones de Emergência: (61) 3701 – 1800.

6.5 Os pedidos de autorizações de procedimentos eletivos devem ser solicitados com antecedência e em nenhuma hipótese poderão ser realizados sem autorização prévia, sendo passível de glosa. Caso o procedimento tenha Diretriz de Utilização – DUT, deve ser encaminhado o Pedido Médico com indicação clínica que justifique a realização do mesmo.

7 DA VIGÊNCIA E RESCISÃO

7.1 O presente contrato entra em vigor na data de sua assinatura, por prazo indeterminado, podendo ser rescindido por denúncia espontânea de qualquer das partes, manifestada por escrito à outra com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, sem que tal denúncia gere direito a qualquer tipo de indenização, entretanto tal rescisão não quita débitos existentes e não saldados.

7.2 Em caso de rescisão imotivada ou distrato:

7.2.1 Fica a CONTRATADA obrigada a:

- a) Identificar formalmente ao responsável técnico da OPERADORA os pacientes que se encontrem em tratamento continuado, pré-natal, pré-operatório ou que necessitem de atenção especial, acompanhada de laudo com as informações necessárias à continuidade do tratamento com outro Prestador, respeitado o sigilo profissional, sem prejuízo do disposto no §2º do art. 17 da Lei 9.656, de 3 de junho de 1998;
- b) Manter a assistência aos pacientes já cadastrados até a data estabelecida para encerramento da prestação de serviço;
- c) Disponibilizar as informações necessárias à continuidade do tratamento com outro profissional de saúde, desde que requisitado pelo paciente.

7.2.2 Fica a OPERADORA obrigada a:

- a) Efetuar os pagamentos até o término da prestação do serviço, na forma acordada neste

instrumento;

b) Comunicar aos pacientes identificados pela CONTRATADA no item 7.2.1 letra “a)” os recursos assistenciais disponíveis para a continuidade de seu tratamento.

7.3 O instrumento contratual poderá também ser denunciado por justo motivo, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, nas seguintes hipóteses:

- a) Paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação;
- b) Infração comprovada às normas sanitárias em vigor;
- c) Atraso contumaz no pagamento das faturas/notas fiscais de prestação de serviços;
- d) Alteração do contrato social dos contratantes que prejudique a execução do objeto contratual;
- e) Liquidação extrajudicial, decretação de concordata ou falência de qualquer dos contratantes;
- f) Fraude ou dolo praticado e devidamente comprovado; e
- g) Impedimento, obstrução ou embaraço para fins de realização de qualquer exame ou diligência necessária ao resguardo dos direitos das partes.

7.4 O contrato poderá ser reformulado na hipótese de superveniência de legislação regulamentadora que altere as regras atualmente vigentes para a matéria, ou, por iniciativa das partes, sempre formalizada em instrumento aditivo.

8 PENALIDADES PELO NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES

8.1 Pelo descumprimento de qualquer cláusula ou dispositivo deste contrato, a parte infratora pagará à outra parte contrária multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor médio considerando os 3 (três) últimos faturamentos pagos pela OPERADORA, exceção quando houver previsão de penalidade na própria cláusula infringida.

9 IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO

9.1 O atendimento aos beneficiários da OPERADORA far-se-á mediante a apresentação por eles beneficiários de Carteira de Identificação expedida pela OPERADORA, inclusive com observância das informações ali contidas quanto à acomodação e validade do documento, tudo condicionado à apresentação de Documento Pessoal de Identidade.

9.2 Todos os atendimentos prestados em desacordo com o estabelecido neste instrumento não serão reconhecidos ou pagos pela OPERADORA.

9.3 Serão assegurados aos beneficiários da OPERADORA padrão de conforto e higiene idênticos aqueles dispensados aos demais pacientes da CONTRATADA (conveniados ou particulares. Sob nenhuma hipótese, o(a) beneficiário(a) da OPERADORA poderá ser discriminado(a) ou atendido(a) de forma distinta daquela dispensada aos demais pacientes.

10 PLANOS, ATENDIMENTOS E ACOMODAÇÕES

10.1 Plano PROASA EMPRESARIAL APARTAMENTO

10.2 Plano PROASA EMPRESARIAL ENFERMARIA

11 GARANTIA DE ATENDIMENTO

11.1 A **CONTRATADA** se compromete a prestar atendimento nas especialidades/serviços contratados respeitando-se os limites de tempos máximos determinados pela ANS, para atendimento descritos no quadro abaixo:

Consulta básica (pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, cardiologia e ortopedia e traumatologia)	7 dias
Consulta nas demais especialidades médicas	14 dias
Consulta de Fonoaudiologia	10 dias
Consulta de Nutrição	10 dias
Consulta de Psicologia	10 dias
Sessão de Terapia ocupacional	10 dias
Sessão de Fisioterapia	10 dias
Serviços de diagnóstico por laboratório clínico	3 dias
Serviços de diagnóstico por imagem	10 dias
Procedimentos de alta complexidade	21 dias

12 **DAS LIMITAÇÕES E DOS SERVIÇOS NÃO COBERTOS**

12.1 Deverá o beneficiário ser informado de forma clara pela **CONTRATADA** quanto a procedimentos, materiais, custos e honorários médicos não cobertos ou não autorizados pela **OPERADORA**, antes da realização de tais serviços, ou da aplicação de materiais. A ciência do beneficiário deverá ser manifestada de forma escrita, com indicação expressa de quais serviços serão executados sem cobertura ou não autorizados, e sempre que possível, com indicação dos respectivos valores. A **CONTRATADA** poderá realizar tais serviços em caráter particular mediante a autorização/assinatura do beneficiário ou responsável. A não observância destas condições implicará infração contratual.

12.2 A **OPERADORA** não terá a responsabilidade pela cobertura das seguintes despesas, cuja cobertura se exclui expressamente:

- I. Tratamentos ilícitos ou antiéticos assim definidos sob o aspecto médico ou não reconhecidos pelas autoridades competentes;
- II. Tratamento clínico ou cirúrgico experimental;
- III. Tratamento de Inseminação artificial;
- IV. Fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados, ou seja, sem registro vigente na ANVISA;
- V. Atendimento e tratamento domiciliar, incluindo aluguel de equipamentos e similares, materiais e medicamentos, serviços de enfermagem e remoção, exceto nos casos de internação domiciliar (Home Care) oferecida pela operadora em substituição à internação hospitalar;
- VI. Fornecimento de medicamentos prescritos durante a internação hospitalar cuja eficácia e/ou efetividade tenham sido reprovadas pela Comissão de Incorporação de Tecnologias do Ministério da Saúde – CITEC;
- VII. Fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;
- VIII. Quaisquer atendimentos em casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente;
- IX. Procedimentos Clínicos ou Cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim;
- X. Tratamento de rejuvenescimento ou emagrecimento com finalidade estética;
- XI. Tratamentos odontológicos, exceto cirurgias odontológicas buco-maxilo-faciais, que necessitem de ambiente hospitalar e a estrutura hospitalar necessária à realização dos

procedimentos odontológicos passíveis de realização em consultório, que por imperativo clínico necessitem de internação hospitalar;

XII. Despesas com hospitais, médicos e entidades não credenciadas e não relacionadas no **Manual de Orientação** oferecido pela OPERADORA, exceto nos casos de urgência e emergência;

XIII. Atendimento a domicílio dos usuários;

XIV. Cirurgias plásticas em geral, com finalidade estética;

XV. Transplantes, à exceção de córnea e rim e dos transplantes autólogos; e

XVI. Especialidades não reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina.

XVII. Gesso sintético.

XVIII. Despesas com acompanhante exceto as previstas em lei.

XIX. Enfermagem particular.

XX. Atos proibidos pelo Código de Ética Médica.

XXI. Óculos e lentes de contato

13 **DA DOCUMENTAÇÃO E DO SIGILO OBRIGATÓRIO**

13.1 As partes se comprometem a produzir e a manter arquivadas na forma própria e regulamentada, toda documentação relativa aos atendimentos dispensados ou serviços prestados aos beneficiários da OPERADORA, a qual estará disponível para sua mútua consulta, para instrução de procedimentos administrativos ou judiciais, e para as autoridades fiscalizadoras, sobre cuja documentação manterão completo sigilo profissional, na forma, e sob as penas da lei.

13.2 A documentação referida no item antecedente, o prontuário do paciente, juntamente com todas as peças e anotações que o compõe poderão ser consultados nas dependências da CONTRATADA por representantes da OPERADORA devidamente identificados, aos quais será assegurado o acesso a referida documentação, e um local adequado para o desenvolvimento de suas tarefas.

13.3 Em razão de seu caráter sigiloso os prontuários e demais documentos somente poderão ser retirados das dependências da CONTRATADA nos casos admitidos pelo Código de Ética Médica, amparados por resoluções expedidas pelo **CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM** e pelo **CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA – CRM** correspondente, por determinação judicial.

14 **DAS CONDIÇÕES GERAIS**

14.1 A CONTRATADA fornecerá à OPERADORA anualmente a relação atualizada dos médicos que compõem seu corpo clínico, ou de seu “*staff*”, assim como dos serviços especializados a que poderão recorrer os beneficiários da OPERADORA, ficando a OPERADORA autorizada a divulgar tais informações em seu Guia Médico, disponível para o público em geral, no qual também poderá constar, relativamente à CONTRATADA, sua razão social, nome fantasia, endereço, website e números de telefones, dias e horários de atendimento.

14.2 A CONTRATADA obriga-se a dar prioridade no atendimento para os casos de urgência ou emergência, assim como às pessoas com mais de sessenta anos de idade, às gestantes, lactantes, lactentes e crianças até cinco anos de idade.

14.3 A CONTRATADA é responsável por todos os encargos tributários, sociais e previdenciários incidentes sobre os valores dos serviços prestados, permitida a OPERADORA efetuar as retenções e os recolhimentos previstos em lei.

14.4 Caso a CONTRATADA goze de isenção ou de imunidade de impostos ou esteja desobrigado da emissão de documentos fiscais ou fatura de prestação de serviços, terá a obrigação de comprovar tal condição mediante documentação apropriada, a ser avaliada pela OPERADORA.

14.5 A CONTRATADA fornecerá, em conjunto com os documentos fiscais de prestação de serviços, os dados assistenciais dos atendimentos prestados aos beneficiários da OPERADORA, observadas as questões éticas e de sigilo profissional, quando requisitados pela **AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS/MS**, em atendimento ao disposto no inciso XXXI do art. 4º da Lei nº 9.961/2000.

14.6 Casos omissos serão resolvidos mediante entendimento entre as partes, por comunicação escrita. Eventual tolerância em relação a qualquer infração ou inadimplência cometida pela outra parte será considerada como mera liberalidade e não constituirá perdão, renúncia, novação ou alteração tácita do presente instrumento, podendo a parte tolerante, a qualquer tempo, exigir da outra o fiel cumprimento das obrigações assumidas.

14.7 Havendo dúvidas no momento do atendimento a CONTRATADA deverá contatar a OPERADORA pelo contato: telefone (61) 3701-1800 - telefone de emergência e atendimento 24 horas todos os dias por enfermeiros de plantão; e-mail: autorizacao@proasa.org.br; atendimento@proasa.org.br

15 **SOLUÇÃO JUDICIAL**

15.1 Acertam as partes que eventuais litígios originados no presente instrumento serão resolvidos de forma definitiva no foro competente para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste contrato será o da CONTRATADA.

16 **DA ASSINATURA ELETRÔNICA**

16.1 As partes e testemunhas declaram que puderam acessar este contrato em meio eletrônico de forma satisfatória e concordaram em assiná-lo digitalmente. As Partes reconhecem que cada assinatura digital terá o mesmo valor de uma assinatura manual e que a versão impressa deste Contrato será considerada uma versão original para todos os fins de direito, constituindo um título executivo extrajudicial, nos termos da legislação aplicável.

17 **CONFIDENCIALIDADE**

17.1 As Partes se obrigam, inclusive em nome de seus funcionários e prepostos, a manter o mais completo e absoluto sigilo sobre todos e quaisquer dados, pormenores, informações, documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações e/ou aperfeiçoamentos a que tiverem acesso em decorrência do presente Contrato, não podendo, sob qualquer pretexto, direta ou indiretamente, divulgar, revelar, reproduzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, respondendo civil e criminalmente sob as penas da lei e arcando com as perdas e danos diretos, danos morais e demais cominações cabíveis, facultada ainda à parte inocente a rescisão do presente instrumento.

E por estarem assim justos e contratados, constituídos na forma da lei pertinente e vigente na lei civil, as partes assinam o presente instrumento, após haver lido e achado conforme, comprometendo-se mutuamente a cumprir e fazer cumprir, obrigando não somente a si como a seus herdeiros e/ou sucessores, além de seus prepostos, empregados e representantes, assinado também pelas testemunhas que a tudo assistiram.

Brasília, 22 de janeiro de 2024.

OPERADORA – PROASA
THIAGO DE SOUZA VILAS BOAS

OPERADORA - PROASA
CRISTIAN DENIS DA SILVA

CONTRATADA
M. ALICE COUTINHO CHAVES
MARIA ALICE COUTINHO CHAVES

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

NOME: Viviane de Brito dos Reis
RG: 3720785
CPF: 329.245.818-85

NOME: Leandro Ricardo M. dos Santos
RG: 2704634 PC/PA
CPF: 601.547.302-97

ANEXO I			
PROCEDIMENTOS/SERVIÇOS			
ESPECIALIDADES	TIPO DE ATENDIMENTO		
	AMBULATÓRIO	ADULTO	INFANTIL
FONOAUDIOLOGIA	X	X	X
PSICOLOGIA	X	X	X
TERAPIA OCUPACIONAL	X	X	X
NUTRIÇÃO	X	X	X
FISIOTERAPIA	X	X	X
PROCEDIMENTOS/SERVIÇOS			
CÓDIGO TUSS	DESCRIÇÃO		
9922200008	Consulta/sessão de terapia ocupacional - método aba		
50000055	Consulta individual ambulatorial, em terapia ocupacional		
50000080	Sessão individual ambulatorial, em terapia ocupacional		
50000462	Consulta em psicologia		
50000470	Sessão de psicoterapia individual por psicólogo		
50000586	Consulta ambulatorial de fonoaudiologia		
50000616	Sessão individual ambulatorial de fonoaudiologia		
50000560	Consulta ambulatorial por nutricionista		
41301048	Bioimpedanciometria (ambulatorial) exame		
20103646	Reabilitação perineal com biofeedback		
31601014	Acupuntura por sessão		
50000144	Consulta ambulatorial em fisioterapia		
50000160	Atendimento fisioterapêutico ambulatorial ao paciente com disfunção decorrente de alterações do sistema músculo-esquelético		
50000233	Atendimento fisioterapêutico ambulatorial para alterações inflamatórias e ou degenerativas do aparelho genito-urinário e reprodutor, e/ou proctológico		
50000713	Atendimento fisioterapêutico ambulatorial ao paciente independente ou com dependência parcial, com disfunção decorrente de lesão do sistema nervoso central e/ou periférico		
50000730	Atendimento fisioterapêutico ambulatorial individual ao paciente com disfunção decorrente de alterações no sistema respiratório		
50000195	Atendimento fisioterapêutico ambulatorial ao paciente com disfunção decorrente de queimaduras		
50000209	Atendimento fisioterapêutico ambulatorial ao paciente com disfunção decorrente de alterações do sistema linfático e/ou vascular periférico		
50000217	Atendimento fisioterapêutico ambulatorial no pré e pós cirúrgico e em recuperação de tecidos		
50000721	Atendimento fisioterapêutico ambulatorial ao paciente dependente com disfunção decorrente de lesão do sistema nervoso central e/ou periférico		

ANEXO II		
CRITÉRIOS DE REMUNERAÇÃO		
CONSULTA/SESSÃO DE TERAPIA OCUPACIONAL – MÉTODO ABA – CÓDIGO: 9922200008		
R\$ 90,00 (Noventa Reais) Obs1: Codificação utilizada para pacientes autistas. Obs2: A quantidade de sessões autorizadas será de acordo com o que constar no pedido médico (com CID). Duração: 50-60 min.		
CONSULTA AMBULATORIAL EM PSICOLOGIA – CÓDIGO: 50001221		
R\$ 45,00 (Quarenta e Cinco Reais) Duração: 30-40 min.		
SESSÃO DE PSICOTERAPIA INDIVIDUAL – CÓDIGO: 50000470		
R\$ 45,00 (Quarenta e Cinco Reais) Duração: 40 min.		
CONSULTA INDIVIDUAL AMBULATORIAL DE FONOAUDIOLOGIA – CÓDIGO: 50000586		
R\$ 45,00 (Quarenta e Cinco Reais) Duração: 30-40 min.		
SESSÃO INDIVIDUAL AMBULATORIAL DE FONOAUDIOLOGIA – CÓDIGO: 50000616		
R\$ 45,00 (Quarenta e Cinco Reais) Duração: 30-40 min.		
CONSULTA INDIVIDUAL AMBULATORIAL, EM TERAPIA OCUPACIONAL – CÓDIGO: 50000055		
R\$ 45,00 (Quarenta e Cinco Reais) Duração: 30-40 min.		
SESSÃO INDIVIDUAL AMBULATORIAL, EM TERAPIA OCUPACIONAL – CÓDIGO: 50000080		
R\$ 45,00 (Quarenta e Cinco Reais) Duração: 30-40 min.		
CONSULTA AMBULATORIAL POR NUTRICIONISTA – CÓDIGO: 50000560		
R\$ 50,00 (Cinquenta Reais). Duração: 30-40 min.		
BIOIMPEDANCIOMETRIA (AMBULATORIAL) EXAME – CÓDIGO: 41301048		
R\$ 30,00 (Trinta Reais).		
REABILITAÇÃO PERINEAL COM BIOFEEDBACK – CÓDIGO: 20103646		
R\$ 50,00 (Cinquenta Reais).		
ACUPUNTURA POR SESSÃO – CÓDIGO: 31601014		
R\$ 40,00 (Quarenta Reais)		
CONSULTA AMBULATORIAL EM FISIOTERAPIA – CÓDIGO: 50000144		
R\$ 30,00 (Trinta Reais)		
SESSÕES DE FISIOTERAPIA AMBULATORIAL		
CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	VALOR
50000160	Atendimento fisioterapêutico ambulatorial ao paciente com disfunção decorrente de alterações do sistema músculo-esquelético.	R\$ 30,00
50000233	Atendimento fisioterapêutico ambulatorial para alterações inflamatórias e ou degenerativas do aparelho genito-urinário e reprodutor, e/ou	

	proctológico.	R\$ 30,00
50000713	Atendimento fisioterapêutico ambulatorial ao paciente independente ou com dependência parcial, com disfunção decorrente de lesão do sistema nervoso central e/ou periférico.	
50000730	Atendimento fisioterapêutico ambulatorial individual ao paciente com disfunção decorrente de alterações no sistema respiratório.	
50000195	Atendimento fisioterapêutico ambulatorial ao paciente com disfunção decorrente de queimaduras.	
50000209	Atendimento fisioterapêutico ambulatorial ao paciente com disfunção decorrente de alterações do sistema linfático e/ou vascular periférico.	
50000217	Atendimento fisioterapêutico ambulatorial no pré e pós cirúrgico e em recuperação de tecidos.	
50000721	Atendimento fisioterapêutico ambulatorial ao paciente dependente com disfunção decorrente de lesão do sistema nervoso central e/ou periférico.	
DADOS PARA PAGAMENTO		
- Banco: Caixa Economica Federal - Agência: 1314 - Conta Corrente: 0004242-5		
VIGÊNCIA		
25/01/2024		

ANEXO III

Orientações sobre autorizações de guias seriadas:

Fonoaudiologia

Para fins de autorização, será necessário envio de encaminhamento médico assinado e carimbado, com justificativa clínica para a realização do atendimento de Fonoaudiologia. A operadora fará a autorização de 10 sessões por guia, que deverão ser executadas via autorizador web, à medida que o paciente for comparecendo para ser atendido.

O pedido médico terá validade por até 6 (seis) meses e após este período havendo a necessidade de continuidade dos atendimentos deverá ser enviado novo pedido médico + relatório do profissional, justificando a necessidade da continuidade dos atendimentos.

A guia de autorização possui validade de 90 dias para sua realização.

Para fins de faturamento, será necessário enviar o pedido médico original nas primeiras sessões, a guia assinada e o recibo verde liberado após cada execução das sessões.

ANEXO III.A

Orientações sobre autorizações de guias seriadas:

Psicologia

Para fins de autorização, será necessário envio de encaminhamento médico assinado, carimbado e datado, com justificativa clínica para a realização do atendimento de psicologia. A operadora fará a autorização de 10 sessões por guia para atendimento que deverão ser executadas via autorizador web, à medida que o paciente for comparecendo para ser atendido. O pedido médico terá validade por até 6 (seis) meses e após este período havendo a necessidade de continuidade dos atendimentos deverá ser enviado novo pedido médico + relatório da psicóloga justificando a necessidade da continuidade dos atendimentos.

OBS.: Informamos que a quantidade de atendimento para este serviço é **limitada a 1 (uma) sessão por semana**, qualquer situação fora do usual, é preciso enviar justificativa que valide a necessidade dos atendimentos a mais, e esse será analisado no pós pela equipe de faturamento do Proasa.

A guia de autorização possui validade de 90 dias para sua realização.

Para fins de faturamento, será necessário enviar o pedido médico original nas primeiras sessões, a guia assinada e o recibo verde liberado após cada execução das sessões.

ANEXO III.B

Orientações sobre autorizações de guias seriadas:

Terapia Ocupacional

Para fins de autorização, será necessário envio de encaminhamento médico assinado, carimbado e datado, com justificativa clínica para a realização do atendimento de Terapia ocupacional. A operadora fará a autorização de 10 sessões por guia, que deverão ser executadas via autorizador web, à medida que o paciente for comparecendo para ser atendido.

O pedido médico terá validade por até 6 meses e após este período havendo a necessidade de continuidade dos atendimentos deverá ser enviado novo pedido médico + relatório do profissional, justificando a necessidade da continuidade dos atendimentos.

A guia de autorização possui validade de 90 dias para sua realização.

Para fins de faturamento, será necessário enviar o pedido médico original nas primeiras sessões, a guia assinada e o recibo verde liberado após cada execução das sessões.

ANEXO III.C

Orientações sobre autorizações de guias seriadas:

Nutrição

Para os casos de solicitações de autorização de atendimento com nutricionista, o prestador deverá solicitar via autorizador web, na guia SADT Tipo 2, uma vez que os atendimentos de nutrição não são realizados de maneira seriada.

Para as autorizações de nutrição, faz-se necessário encaminhamento médico com indicação clínica compatível com a solicitação. O paciente terá direito a realizar até a 6 (seis) consultas no ano com o mesmo pedido médico, sendo liberado automaticamente de 01 a cada 30 dias com o mesmo pedido. Caso seja necessário mais de uma consulta por mês, será submetido a auditoria técnica e o prestador deverá enviar justificativa para fins de autorização.

Para fins de faturamento, será necessário enviar o pedido médico original nas primeiras sessões, e guia assinada.

ANEXO IV

PROTOCOLO DE FISIOTERAPIA
CONSULTA
• 50000144 - Consulta ambulatorial em fisioterapia ** De acordo com a DUT nº102 o beneficiário tem direito a 2 consultas para cada CID apresentado. (Ano)
ORTOPEDIA
• 50000160 - Atendimento fisioterapêutico ambulatorial ao paciente com disfunção decorrente de alterações do sistema músculo-esquelético.
RESPIRATÓRIA
• 50000730 - Atendimento fisioterapêutico ambulatorial individual ao paciente com disfunção decorrente de alterações no sistema respiratório.
NEUROLÓGICO
• 50000713 - Atendimento fisioterapêutico ambulatorial ao paciente independente ou com dependência parcial, com disfunção decorrente de lesão do sistema nervoso central e/ou periférico.
URINÁRIO (FISIOTERAPIA PÉLVICA)
• 50000233 - Atendimento fisioterapêutico ambulatorial para alterações inflamatórias e ou degenerativas do aparelho genito-urinário e reprodutor, e/ou proctológico.
ACUPUNTURA
• 31601014 - Acupuntura por sessão.
FISIOTERAPIA AMBULATORIAL
• 50000144 - Consulta ambulatorial em fisioterapia. • 50000160 - Atendimento fisioterapêutico ambulatorial ao paciente com disfunção decorrente de alterações do sistema músculo-esquelético • 50000195 - Atendimento fisioterapêutico ambulatorial ao paciente com disfunção decorrente de queimaduras • 50000209 - Atendimento fisioterapêutico ambulatorial ao paciente com disfunção decorrente de alterações do sistema linfático e/ou vascular periférico. • 50000217 - Atendimento fisioterapêutico ambulatorial no pré e pós cirúrgico e em recuperação de tecidos • 50000233 - Atendimento fisioterapêutico ambulatorial para alterações inflamatórias e ou degenerativas do aparelho genito-urinário e reprodutor, e/ou proctológico • 50000721 - Atendimento fisioterapêutico ambulatorial ao paciente dependente com disfunção decorrente de lesão do sistema nervoso central e/ou periférico • 50000730 - Atendimento fisioterapêutico ambulatorial individual ao paciente com disfunção decorrente de alterações no sistema respiratório. • 50000756 - Atendimento fisioterapêutico ambulatorial individual ao paciente com disfunção decorrente de alterações do sistema cardiovascular.
OBSERVAÇÕES: 1- Pedidos médicos com solicitações de até 20 sessões: inicialmente será fornecido a autorização de 10 (dez) primeiras sessões e para as outras (até 20), serão liberadas mediante a solicitação em sistema e envio do relatório fisioterápico constando os índices de melhora do beneficiário e o motivo pelo qual ele necessita de mais sessões para análise. 2- Após a realização de 20 sessões para que haja continuidade será necessária a reavaliação médica e o relatório fisioterápico constando a evolução do quadro e justificativa para continuidade. 3- Após a liberação de 30 sessões para o mesmo CID para continuidade o beneficiário será encaminhado para segunda opinião e para continuidade poderá ser exigido laudos e exames de imagem para que hajam novas liberações.

- | |
|--|
| 4- Beneficiários em acompanhamento fisioterápico como o mesmo profissional a 6 meses sem melhora do quadro será submetido a uma segunda opinião para a avaliação da complexidade e condutas a serem estabelecidas conforme particularidades do tratamento. |
|--|

OBSERVAÇÃO

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Os relatórios (a cada 10 sessões) deverão ser enviados juntamente com o faturamento para que não haja glosa. |
|--|

ANEXO IV

GLOSAS PERMITIDAS

- O PROASA poderá efetuar Glosas Técnicas e Médicas, devidamente justificadas na ocorrência dos seguintes casos:
 1. Quando os pedidos de autorizações de procedimentos eletivos não forem solicitados com antecedência. Em nenhuma hipótese poderão ser realizados sem autorização prévia, sendo passível de glosa.
 2. Quando as cobranças forem apresentadas em discordância com esse contrato/QUANDO AS FATURAS PONTUAIS OU RECURSOS FOREM APRESENTADAS FORA DO PRAZO.
 3. Quando houver alteração ou rasura na documentação apresentada na conta/paciente.
 4. Quando nos registros do profissional não constarem a identificação profissional completa.
 5. Quando as guias estiverem sem a assinatura do beneficiário, e o carimbo do profissional.
 6. Quando a guia não estiver devidamente preenchida.
 7. Quando não for enviada documentação informada nos anexos III, III.A, III.B e III.C e IV.
 8. Quando não houver autorização em anexo.